



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 6

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0008090-23.2019.4.01.3700/MA

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: JOSE GONCALO DINIZ

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de uniformização nacional suscitado pelo autor JOSÉ GONÇALO DINIZ, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Maranhão que, mantendo a sentença de improcedência, rejeitou a pretensão de que fosse a União condenada a regularizar seu registro como pescador artesanal e fosse o INSS condenado ao pagamento do seguro defeso relativo ao biênio 2016/2017.

Em suas razões, alega inicialmente que há nulidade no acórdão da origem, por deficiência de fundamentação, caracterizando-se como verdadeira negativa de jurisdição. Adicionalmente, aponta haver divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento adotado pela Turma Nacional de Uniformização, no que diz respeito à suficiência da apresentação a guia de recolhimento de contribuição previdenciária para a obtenção do seguro defeso.

O pedido de uniformização foi inadmitido pela Coordenação das Turmas Recursais do Maranhão. Posteriormente, contudo, foi admitido pelo Ministro Presidente da Turma Nacional de Uniformização.

Por meio da decisão monocrática do Evento 10, esta Relatoria não conheceu do pedido de uniformização, ao entendimento de que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em sede de pedido de uniformização, nos termos da Súmula nº 42/TNU. Esse entendimento foi mantido na decisão monocrática do Evento 25, que rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo autor.

Diante disso, o autor interpôs o agravo interno do Evento 30, no qual alega, em síntese, que a análise do pedido de uniformização não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, mas tão-somente a sua valoração.

É o relatório. Passo a decidir.



Data da Sessão: 15/02/2023 Pauta: 6
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

VOTO

Como exposto, o autor ajuizou ação com o objetivo de ver a União condenada a regularizar seu registro como pescador artesanal, uma vez que haveria prolongada mora administrativa na apreciação da documentação por ele apresentada. Adicionalmente, pretende a condenação do INSS a lhe conceder o seguro defeso relativo ao biênio 2016/2017, o qual teria sido administrativamente indeferido, justamente em razão da ausência de regularidade em seu registro como pescador artesanal, a qual, insiste, decorreria da inoperância dos escritórios regionais de pesca no Estado do Maranhão.

A Turma de origem, confirmando a sentença de improcedência, rejeitou a pretensão autoral. Entendeu o acórdão de origem que, de um lado, a questão da regularidade do registro como pescador artesanal estaria superada por provimento jurisdicional proferido em ação civil pública, ao qual se seguiu ato normativo emitido pelo INSS no sentido de que os pedidos de concessão do seguro defeso fossem analisados independentemente da regularidade do registro como pescador artesanal. No tocante ao pedido de condenação à concessão do seguro defeso, entendeu o acórdão de origem que o autor, ora recorrente, não comprovou o recolhimento de contribuição previdenciária na condição de pescador artesanal, uma vez que a guia de recolhimento apresentada, em similaridade a outras centenas ou milhares de processos em tramitação naquele Estado, apresentava inconsistências, configurando um recolhimento aleatório, relativo a oito competências, realizado de forma retroativa e no valor mínimo de uma GPS, sem aptidão para evidenciar que o pagamento expresse uma sequência de comercializações de produção de pesca nas competências abarcadas pela guia de recolhimento. Transcreva-se, no essencial, o acórdão da origem:

“3. Há, no recurso interposto, pedido de condenação do INSS ao pagamento do seguro-desemprego do pescador artesanal, alusivo ao biênio 2016/2017, associado a pedido de reparação por danos morais. Aduz a parte autora que o motivo do indeferimento seria relativo à regularidade junto ao RGP, o que, por força de notória e irrazoável mora administrativa, não fora até o momento decidido. A referência a pedidos de seguro-desemprego anteriores ao biênio citado não tem ressonância nos discursos travados no processo.

[...]

7. As Portarias 1.275/2017 e 2.546/2017, do Secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços tornaram válidos registros de pesca suspensos ou não analisados existentes no SISRGP, reconhecendo os



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 6

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

protocolos de solicitação do RGP iniciais ou de entrega de relatório de manutenção de cadastro na categoria pescador profissional, devidamente atestado pelo órgão competente, como documentos válidos para o pleno exercício da pesca.

8. *As restrições contidas nos atos administrativos acima referidos, gerando limitações aos destinatários, no que pertine ao acesso ao seguro-desemprego, foram objeto da Ação Civil Pública nº 1012072-89.2018.4.01.3400, em trâmite perante a 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, onde proferida liminar, cuja parte decisória assim se expressa:*

Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência, para afastar a aplicação do limite temporal previsto no art. 2º da Portaria SAP nº. 2.546-SEI/2017, bem como a restrição prevista no art. 4º, §2º, da mesma portaria. Assevero que, para a concessão do seguro-desemprego pelo INSS, deverão ser observados todos os demais requisitos legalmente previstos, razão pela qual a presente decisão apenas possibilita a habilitação dos pescadores que possuam protocolos de solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal, ainda que anteriores ao ano de 2014, ao recebimento do benefício, ou seja, apenas se considera que os mencionados protocolos deverão ser considerados como documento equivalente ao registro a que se refere o art. 2º, inciso I, da Lei nº. 10.779/2003. No que tange ao pedido para que "sejam oportunizados aos pescadores o processamento de pedidos de registro e fixado prazo que razoável para a apreciação e decisão administrativa", observo que este Juízo não detém elementos no presente momento para fixação do mencionado prazo. Assim, postergo a apreciação deste pedido para depois da contestação, ocasião em que a União deverá fornecer maiores subsídios sobre a quantidade de pedidos pendentes e sobre a previsão de prazo para a sua análise.

9. *Avulta a clareza da decisão acima. Foram superadas as limitações impostas na Portaria SAP nº. 2.546-SEI/2017, admitindo-se ao segurado pescador, para fins de requerimento do seguro-desemprego, a apresentação do protocolo de solicitação de Registro Inicial para Licença de Pescador Profissional Artesanal, ainda que formulado anteriormente a 2014. Por óbvio que a sistemática estende-se àqueles que tiveram seus requerimentos de regularidades do RGP negados anteriormente, os quais poderão novamente apresentá-los.*

10. *Irrelevante seria a discussão alusiva aos limites territoriais dos efeitos da decisão liminar acima destacada, haja vista que, em seu cumprimento, fora editado o MemorandoCircular nº 26/DIRBEN/INSS, com eficácia em todo país. Em referido ato normativo, restou determinado que o INSS deverá analisar os requerimentos de seguro-desemprego ao pescador artesanal, utilizando os protocolos de solicitação de registro inicial para licença de pescador de pescador profissional artesanal como documento de valor probatório semelhante à inscrição efetiva no RGP, independente do ano de protocolo.*

11. *Então, para fins de solicitação do seguro-desemprego ao pescador artesanal, a ultimação do procedimento de regularização no RGP não é condição essencial, nem mesmo, como já dito, àqueles que tiveram suas pretensões indeferidas*



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 6

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

anteriormente sob referido argumento, os quais poderão renová-los. Para outros fins, os quais não têm pertinência com o contexto da presente lide, poderá a parte interessada utilizar-se da ação judicial específica, uma vez ainda mantida a demora alegada. Portanto, quanto a este capítulo do pedido, extinguir-se-á o feito sem exame do mérito, por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC).

[...]

14. A princípio, não se verifica ser a parte autora beneficiária de prestação previdenciária ou assistencial, que excetue pensão por morte ou auxílio-acidente. Tangente ao registro profissional atualizado no RGP, já se comentou acima, ao compreender-se pela ausência de interesse processual. Ponto ainda controvertido, diz respeito à análise da questão contributiva (art. 2, §2º, II, da Lei 10.779/2003).

15. Visualiza-se, da documentação trazida com a inicial, Guia da Previdência Social – GPS, onde demonstrado o recolhimento do valor de R\$ 10,50, referente a oito competências retroativas (Código 2704). A partir de tal documento, busca a parte demandante ver preenchido o requisito constante do artigo de lei acima referido.

[...]

17. Com efeito, o que se detecta nestes autos, e em outras centenas com similar postulação, é a existência de um recolhimento aleatório, referente a oito competências, realizado retroativamente, no mínimo previsto para uma GPS, sem que se observe qualquer apontamento da base de cálculo, como a nota fiscal do pescado. Relevante frisar que a própria parte autora, na inicial, expressamente indica tratar-se de recolhimento da contribuição previdenciária decorrente da comercialização da produção, sendo razoável crer-se que o adquirente seja pessoa física, nos termos do art. 2º, §2º, II, da Lei 10.779/2003.

18. O recolhimento da contribuição previdenciária do segurado especial, no que se inclui o pescador artesanal, sujeita-se a um rol mínimo de formalidades, assim como todo o leque de tributos contido no Sistema Tributário Nacional. Daí, a necessidade de observância de obrigações acessórias, previstas na Legislação Tributária (art. 113, §2º, CTN). Na situação em concreto, não se visualiza mínima higidez do recolhimento efetuado que leve ao entendimento de que expressaria uma sequência de comercializações de produção de pesca, durante as competências indicadas na GPS. Veja-se, por exemplo, que sequer foram respeitadas as determinações constantes do art. 216, IV, do Decreto 3.048/99 ou dos arts. 2º, III e 5º, IV, do Decreto 8.424/2015.

19. Ainda, não se desconhece a orientação jurisprudencial emanada da Turma Nacional de Uniformização – TNU, quanto à exigência de demonstração do recolhimento da contribuição previdenciária (Tema 59, PEDILEF 001737-16.2010.4.02.5167/RJ, posteriormente ratificado pelo PEDILEF 0501881-30.2013.4.05.8501/SE). Resta, então, firmado o entendimento de que é indispensável o comprovante de pagamento da contribuição previdenciária, no caso de pescador artesanal, para concessão do seguro-desemprego nos períodos de



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 6

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

defeso, nos termos da Lei n. 10.779/03. Nada obstante, há que se considerar que a previsão de demonstração de recolhimento da contribuição previdenciária não pode ser interpretada como sendo um ato aleatório, sujeito à exclusiva vontade do contribuinte, como aqui se verifica. Ressalta-se que a prática do recolhimento em valor ínfimo, sem qualquer alusão à venda propriamente dita, se repete em centenas ou milhares de processos em apreciação perante este juízo recursal. Neste ponto, cita-se a previsão do Relatório de Exercício de Atividade Pesqueira do Pescador Profissional Artesanal, contida na IN MPA 06/2012, onde descritos, pela parte interessada, elementos qualitativos e quantitativos do pescado apurado e comercializado em determinado exercício, bem assim o número de dias de atividade, o que se constituiria em ponto de partida de verificação da regularidade do recolhimento contributivo, inexistente nos presentes autos.

20. Conclui-se, dessa forma, que notoriamente imprestável, para os fins do art. 2º, §2º, II, da Lei 10.779/2003, o recolhimento contributivo efetuado na GPS carreada ao processo. Indevida, portanto, a condenação do INSS quanto pagamento do a pescador artesanal à parte autora.

21. Inexistente ilegalidade a ser reparada, prejudicado o pedido de indenização por danos morais.

22. RECURSO A QUE SE CONHECE E NEGA PROVIMENTO. A RESPEITO DOS PEDIDOS FORMULADOS CONTRA A UNIÃO, ALTERA-SE A MODALIDADE EXTINTIVA, PROMOVENDO-SE SEU ENQUADRAMENTO NA HIPÓTESE CONSTANTE NO INCISO VI, DO ART. 485, CPC. EM RELAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO CONTRA O INSS (SEGURO-DESEMPREGO, BIÊNIO 2016/2017), REJEITA-SE (ART. 487, I, CPC)

Interposto pedido de uniformização nacional pelo autor, esta Relatoria, pela decisão monocrática do Evento 10, complementada pela decisão em embargos de declaração do Evento 25, não conheceu do recurso, pelos fundamentos abaixo:

De plano se verifica que não há qualquer vício no acórdão recorrido que lhe comprometa a validade. A pretensão autoral foi decidida com fundamentação idônea e suficiente à resolução do caso, de forma integral.

Com efeito, no que diz respeito à pretensão de ver regularizado o registro como pescador artesanal, o acórdão de origem foi claro ao dispor que a questão estava superada. Isso porque, além do provimento jurisdicional emanado na ação civil pública nº 1012072-89.2018.4.01.3400, que afastou as exigências contidas nas Portarias 1.275 e 2.456, foi editado o Memorando-Circular nº 26/DIRBEN/INSS, determinando a análise dos pedidos de concessão de seguro-defeso independentemente da regularidade do cadastro como pescador artesanal.

Como se vê, o acórdão reconheceu que, diante de tal panorama, inexistia interesse de agir relativamente à pretensão de se discutir as exigências contidas nas aludidas portarias e, ainda, de ver afastada a mora administrativa, já que a decisão administrativa não mais se mostrava relevante para os pleitos de seguro-defeso.



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 6

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Inexiste qualquer vício de nulidade, portanto, a ser reconhecido. Os paradigmas acostados pelo recorrente, em relação a esse ponto, tratam de situações absolutamente diversas, em que esta Turma Nacional excepcionalmente anulou acórdãos de Turmas Recursais, em razão de notória deficiência de fundamentação que obstou a demonstração do dissídio jurisprudência. Não é o caso dos autos, além de inexistir vício de fundamentação no acórdão recorrido, o recorrente sequer aponta qual seria a divergência jurisprudencial que não teria logrado demonstrar em razão da sustentada deficiência de fundamentação.

Relativamente ao segundo ponto, atinente à alegada dissonância do acórdão recorrido em relação ao decidido no Tema 59 por esta Turma Nacional (PEDILEF 0001737-16.2010.4.02.5167), igualmente não assiste qualquer razão ao recorrente.

Com efeito, a controvérsia solucionada no paradigma dizia respeito à necessidade de realização de contribuição obrigatória pelo segurado especial pescador artesanal, para fins de percepção do seguro defeso. O que se assentou no paradigma é que o recolhimento da contribuição obrigatória é um requisito para a obtenção do benefício, devendo o requerimento respectivo ser instruído com a guia de recolhimento da contribuição previdenciária.

Em momento algum o paradigma obstou aos Juizados Especiais ou às Turmas Recursais a realização de um controle sobre a idoneidade dos pagamentos realizados, a fim de obstar burlas ao próprio caráter contributivo do sistema previdenciário. É exatamente esse o caso ora sob análise, uma vez que a Turma de origem não se afastou do decidido no Tema 59, mas apenas analisou a matéria fático-probatório para concluir que o pagamento da guia apresentado pelo autor era insuficiente para demonstrar um efetivo recolhimento de contribuição previdenciária correspondente à atividade de pescador artesanal. Transcreva-se os pontos essenciais do acórdão de origem:

“15. Visualiza-se, da documentação trazida com a inicial, Guia da Previdência Social – GPS, onde demonstrado o recolhimento do valor de R\$ 10,50, referente a oito competências retroativas (Código 2704). A partir de tal documento, busca a parte demandante ver preenchido o requisito constante do artigo de lei acima referido.

[...]

17. Com efeito, o que se detecta nestes autos, e em outras centenas com similar postulação, é a existência de um recolhimento aleatório, referente a oito competências, realizado retroativamente, no mínimo previsto para uma GPS, sem que se observe qualquer apontamento da base de cálculo, como a nota fiscal do pescado. Relevante frisar que a própria parte autora, na inicial, expressamente indica tratar-se de recolhimento da contribuição previdenciária decorrente da comercialização da produção, sendo razoável crer-se que o adquirente seja pessoa física, nos termos do art. 2º, §2º, II, da Lei 10.779/2003.



Data da Sessão: 15/02/2023 Pauta: 6
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

18. *O recolhimento da contribuição previdenciária do segurado especial, no que se inclui o pescador artesanal, sujeita-se a um rol mínimo de formalidades, assim como todo o leque de tributos contido no Sistema Tributário Nacional. Daí, a necessidade de observância de obrigações acessórias, previstas na Legislação Tributária (art. 113, §2º, CTN). Na situação em concreto, não se visualiza mínima higidez do recolhimento efetuado que leve ao entendimento de que expressaria uma sequência de comercializações de produção de pesca, durante as competências indicadas na GPS. Veja-se, por exemplo, que sequer foram respeitadas as determinações constantes do art. 216, IV, do Decreto 3.048/99 ou dos arts. 2º, III e 5º, IV, do Decreto 8.424/2015.*

19. *Ainda, não se desconhece a orientação jurisprudencial emanada da Turma Nacional de Uniformização – TNU, quanto à exigência de demonstração do recolhimento da contribuição previdenciária (Tema 59, PEDILEF 001737-16.2010.4.02.5167/RJ, posteriormente ratificado pelo PEDILEF 0501881-30.2013.4.05.8501/SE). Resta, então, firmado o entendimento de que é indispensável o comprovante de pagamento da contribuição previdenciária, no caso de pescador artesanal, para concessão do seguro-desemprego nos períodos de defeso, nos termos da Lei n. 10.779/03. Nada obstante, há que se considerar que a previsão de demonstração de recolhimento da contribuição previdenciária não pode ser interpretada como sendo um ato aleatório, sujeito à exclusiva vontade do contribuinte, como aqui se verifica. Ressalta-se que a prática do recolhimento em valor ínfimo, sem qualquer alusão à venda propriamente dita, se repete em centenas ou milhares de processos em apreciação perante este juízo recursal. Neste ponto, cita-se a previsão do Relatório de Exercício de Atividade Pesqueira do Pescador Profissional Artesanal, contida na IN MPA 06/2012, onde descritos, pela parte interessada, elementos qualitativos e quantitativos do pescado apurado e comercializado em determinado exercício, bem assim o número de dias de atividade, o que se constituiria em ponto de partida de verificação da regularidade do recolhimento contributivo, inexistente nos presentes autos.*

20. *Conclui-se, dessa forma, que notoriamente imprestável, para os fins do art. 2º, §2º, II, da Lei 10.779/2003, o recolhimento contributivo efetuado na GPS carreada ao processo. Indevida, portanto, a condenação do INSS quanto pagamento do a pescador artesanal à parte autora.”*

Está muito claro que o fundamento para o julgamento de improcedência na origem se fundou em aspectos fático-probatórios que revelaram a inidoneidade do recolhimento previdenciário e a imprestabilidade da guia respectiva para cumprir o requisito do art. 2º, §2º, II, da Lei nº 10.779/2003. Destaca-se do acórdão da origem e também da decisão da Coordenadoria das Turmas Recursais do Maranhão que a situação ora enfrentada foi constatada em centenas ou até milhares de processos em tramitação naquele Estado, o que permitiu um juízo seguro na origem a respeito da questão fática, cujo revolvimento nesta instância extraordinária encontra óbice na Súmula nº 42 da TNU:



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 6

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

"Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato".

*Ante o exposto, **NÃO CONHEÇO O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL**, com fundamento na Súmula nº 42 desta Turma Nacional.*

Em seu agravo, o autor alega fundamentalmente que não se trata de revolvimento do conjunto fático-probatório, uma vez que o contexto fático está suficientemente delimitado nas instâncias ordinárias.

Alega que é inconteste que há uma guia de recolhimento previdenciário paga, estando atendido o requisito determinado no Tema nº 59/TNU. A questão está limitada, ao que sustenta, na interpretação da guia de pagamento juntada aos autos. Trata-se, assim, de valoração de prova, e não de reexame de prova.

Reanalizando os autos, penso que assiste razão ao agravante. Embora haja um contexto fático bastante complexo delineado nas decisões das instâncias ordinária, penso que as premissas fáticas estão devida e suficientemente assentadas na origem, de modo que se faz possível a apreciação da questão de direito deduzida no pedido de uniformização nacional, até mesmo tendo em vista o princípio da primazia do julgamento do mérito encampado pelo CPC/2015.

Diante disso, entendo que o pedido de uniformização nacional deve ser conhecido, a fim de que a questão seja enfrentada em seu mérito, até mesmo diante da relevância da questão, pela multiplicidade de processos.

Com efeito, diante da relevância do tema e da quantidade significativa de ações versando sobre a mesma matéria, havendo indicação da existência de milhares de processos aguardando na origem pela definição da questão por esta Turma Nacional, entendo apropriado que a questão seja analisada por este Colegiado, sob o regime dos representativos de controvérsia, nos termos do que dispõe o art. 16 do Regimento Interno desta Turma Nacional.

Proponho, assim, a seguinte questão jurídica a ser dirimida no incidente: *“definir se, para se reconhecer o regular recolhimento de contribuição previdenciária, na condição de segurado especial pescador artesanal, é suficiente a apresentação de uma única Guia de Recolhimento, no valor mínimo, englobando oito competências retroativas, sem apontamento da base de cálculo ou alusão à venda de pescado”.*



Data da Sessão: 15/02/2023 Pauta: 6
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL** e de **AFETÁ-LO** como representativo da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU. É como voto.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000220556v3** e do código CRC **b53eb9d5**.

0008090-23.2019.4.01.3700

900000220556 .V3 ORN.TNU© ORN.TNU



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 6
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0008090-23.2019.4.01.3700/MA**

RELATOR: JUIZ FEDERAL ODILON ROMANO NETO

REQUERENTE: JOSE GONCALO DINIZ

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SEGURO DEFESO. IMPRESTABILIDADE DE GUIA DE RECOLHIMENTO RECONHECIDA NA ORIGEM. AFERIÇÃO DA IDONEIDADE DO PAGAMENTO EFETUADO. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: *"DEFINIR SE, PARA SE RECONHECER O REGULAR RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL PESCADOR ARTESANAL, É SUFICIENTE A APRESENTAÇÃO DE UMA ÚNICA GUIA DE RECOLHIMENTO, NO VALOR MÍNIMO, ENGLOBANDO OITO COMPETÊNCIAS RETROATIVAS, SEM APONTAMENTO DA BASE DE CÁLCULO OU ALUSÃO À VENDA DE PESCADO"*. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, CONHECER O PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO, vencida a Juíza Federal Luciane Kravetz quanto ao conhecimento e, por unanimidade, AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "definir se, para se reconhecer o regular recolhimento de contribuição previdenciária, na condição de segurado especial pescador artesanal, é suficiente a apresentação de uma única Guia de Recolhimento, no valor mínimo, englobando oito competências retroativas, sem apontamento da base de cálculo ou alusão à venda de pescado".



Data da Sessão: 15/02/2023
Pauta: 6
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Brasília, 15 de fevereiro de 2023.

Documento eletrônico assinado por **ODILON ROMANO NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000220557v4** e do código CRC **c6089836**.

0008090-23.2019.4.01.3700

900000220557.V4 ORN.TNU© VCL.TNU